



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002411 2025

Tocache, **09 SEP 2025**



VISTO, Memorando N° 918-2025-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 04 de setiembre del 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial N° 00299-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de **ALINA RENGIFO CABALLERO** identificado con **DNI N° 01187821**, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Cincuenta y uno (51) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002411 2025

jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, por mandato Judicial materia de **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00299-2016-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 10 de fecha 16 de setiembre del 2021, emitido por el Juzgado Mixto de la provincia de Tocache, que resuelve declarar **FUNDADA** la demanda, interpuesta por **ALINA RENGIFO CABALLERO**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Dirección Regional de Educación de San Martín y el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de San Martín; por consiguiente: declárese **NULA** Resolución Jefatural N° **001329-2017-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303** de fecha 03 de mayo de 2016, y de la Resolución Directoral Regional N° **1885-2016-GRSM/DRE** de fecha 15 de julio de 2016, **ORDENO** a los representantes legales de las entidades demandadas, emita nueva resolución administrativa, la misma que fue apelada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, que Resuelve: **DECLARAR INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 — Educación; generándose la Resolución N° 19 de fecha 28 de marzo del 2022 y, en consecuencia, **CONFIRMARON** la sentencia, contenida en la Resolución N° 10 de fecha 16 de setiembre del 2021, mediante la cual declara fundada la demanda de Alina Rengifo Caballero, **ORDENARON** que la Unidad de Gestión Educativa Local que corresponda y la Dirección Regional de San Martín cumpla con emitir nueva resolución administrativa, otorgando al demandante Alina Rengifo Caballero, el pago de reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total íntegra. **PRECISARON** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el **séptimo y octavo** considerandos de la presente resolución. Siendo además que se encontraba vigente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° **254-2025-GRSM/DRE** de fecha 28 de enero del 2025, resuelve **RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la **Resolución Directoral N° 002108**, de fecha 05 de julio de 2023, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ALINA RENGIFO CABALLERO**, por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 67/100 SOLES (SI 10 824,67)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 27, de fecha 09 de agosto de 2024, asignada en el expediente judicial N° **00299-2016-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Civil Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000024112025



cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo **segundo y décimo tercer** considerando de la Resolución Judicial N° 27, de fecha 09 de agosto de 2024, asignada en el expediente judicial N° **00299-2016-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 0108-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 2 de setiembre del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de UGEL Tocache, recomienda emitir nueva Resolución Directoral a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín, se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra) los calculados en el Informe Pericial **N° 00445-2023-HHP/FML-CSJSM** de fecha 20 de noviembre del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, con Resolución N° 25 de fecha 12 de diciembre del 2023, corre traslado a las partes el Informe Pericial **N° 445-2023-HHP/EML-CSJSM** de fecha 20 de noviembre del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Sesenta y cinco mil quinientos ochenta y dos con 84/100 soles (S/ 65,582.84)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Cinco Mil Dieciocho con 24/100 soles (S/ 35,018.24)** haciendo un total de **Cien Mil Seiscientos uno con 08/100 soles (S/ 100,601.08)**.

Con Resolución N° 27 de fecha 9 de agosto del 2024, el Juzgado Civil de Tocache, resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, declarando **NULA** Resolución Directoral N° **02108** de fecha 5 de julio del 2023. Declara **INFUNDADA** la observación formulada por la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de San Martín, respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe Pericial **N° 0445-2023-HHP/EML-CSJSM** de fecha 20 de noviembre del 2023. **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002411 2025

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el *Informe Pericial* N° 00445-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de noviembre del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de la administrado **ALINA RENGIFO CABALLERO**, identificado con **DNI N° 01187821**, recaídos en el expediente judicial N° **00299-2016-0-2209-JM-CI-01**, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el **21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre 2012**, el pago de devengados por el monto de **Sesenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos con 84/100 soles (S/ 65,582.84)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Cinco Mil Dieciocho con 24/100 soles (S/ 35,018.24)** haciendo un total de **Cien Mil Seiscientos uno con 08/100 soles (S/ 100,601.08)**, ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° 00445-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de noviembre del 2023, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación.

NOMBRE Y APELLIDOS	N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	PERIODO	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
ALINA RENGIFO CABALLERO	0254-2025-GRSM/DRE	N° 00299-2016-0-2209-JM-CI-01	21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre 2012.	S/ 65,582.84	S/ 37,018.24	S/ 100,601.08



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000024112025



ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 02108 de fecha 5 de julio del 2023, *reconocido a favor de ALINA RENGIFO CABALLERO, en aplicación del DS.051-91-PCM.*

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

